

ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА НА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ДОСТУПА К ИНФОРМАЦИОННОМУ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМУ КОНТЕНТУ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 1.1. Настоящий документ является публичной офертой ОсОО «УСТА ИНТЕРНЕШНАЛ», зарегистрированного в соответствии с законодательством Кыргызской Республики (далее — Исполнитель), и содержит все существенные условия договора возмездного оказания услуг.
- 1.2. В соответствии с гражданским законодательством Кыргызской Республики, акцепт настоящей оферты означает полное и безоговорочное принятие Пользователем всех условий настоящей оферты без каких-либо исключений и оговорок.
- 1.3. Лицо, совершившее акцепт настоящей оферты, признаётся Пользователем и считается вступившим с Исполнителем в договорные отношения.
- 1.4. Настоящая оферта размещается в сети Интернет и действует бессрочно до момента её отзыва или замены новой редакцией.

2. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

- 2.1. Платформа «UstaBim» — онлайн-платформа для размещения и предоставления доступа к информационному, образовательному и методическому контенту в сфере BIM-проектирования, администрируемая Исполнителем, не являющаяся образовательной организацией и не осуществляющая лицензируемую образовательную деятельность.
- 2.2. Пользователь — физическое лицо, достигшее 18 лет, либо юридическое лицо, принявшее условия настоящей оферты и использующее Платформу «UstaBim».
- 2.3. Контент — информационные, образовательные и методические материалы, включая видеозаписи, тексты, задания, шаблоны, демонстрационные материалы и иные результаты интеллектуальной деятельности, доступ к которым предоставляется через Платформу «UstaBim».
- 2.4. Услуги — услуги Исполнителя по предоставлению Пользователю удалённого доступа к Контенту через Платформу UstaBim.
- 2.5. Акцепт — совершение Пользователем действий, указанных в разделе 4 настоящей оферты.

3. ПРЕДМЕТ ОФЕРТЫ

- 3.1. Исполнитель предоставляет Пользователю удалённый доступ к Контенту, размещённому на Платформе «UstaBim», на ограниченный срок. Срок предоставления доступа к Контенту составляет 12 (двенадцать) месяцев с момента предоставления доступа, если иной срок прямо не указан на Платформе «UstaBim». Пользователь обязуется оплатить такие Услуги на условиях настоящей оферты.
- 3.2. Услуги оказываются дистанционно посредством сети Интернет.
- 3.3. Предоставление доступа к Контенту не является образовательной программой, профессиональной подготовкой либо повышением квалификации в смысле законодательства Кыргызской Республики.
- 3.4. Исполнитель не гарантирует достижение Пользователем каких-либо профессиональных, академических, финансовых либо иных результатов в результате использования Контента.

4. АКЦЕПТ ОФЕРТЫ

4.1. Акцептом настоящей оферты признаётся совершение Пользователем одного или нескольких следующих действий:

- регистрация на Платформе «UstaBim» и оплата Услуг;
- оплата Услуг без предварительной регистрации;
- фактическое получение доступа к Контенту после оплаты.

4.2. С момента акцепта оферты договор считается заключённым в письменной форме.

4.3. Акцепт оферты подтверждает, что Пользователь:

- ознакомился с условиями настоящей оферты;
- понимает её содержание и правовые последствия;
- обладает необходимой дееспособностью.

4.4. Оплата Услуг предоставляет Пользователю право доступа к Контенту исключительно на срок, указанный в настоящей оферте, и не является оплатой бессрочного либо пожизненного доступа.

5. СТОИМОСТЬ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

5.1. Стоимость Услуг определяется Исполнителем и указывается на Платформе «UstaBim».

5.2. Оплата Услуг осуществляется в безналичной форме способами, доступными на Платформе «UstaBim».

5.3. Моментом оплаты считается зачисление денежных средств на расчётный счёт Исполнителя либо подтверждение платёжной системы.

5.4. Исполнитель вправе изменять стоимость Услуг до момента их оплаты Пользователем.

5.5. По истечении срока предоставления доступа Пользователь вправе продлить доступ к Контенту на следующий период при условии внесения дополнительной платы.

5.6. Размер платы за продление определяется Исполнителем исходя из актуальных расходов на поддержку Платформы, включая затраты на хостинг, хранение данных и техническое обслуживание, и, как правило, не превышает 30% от первоначальной стоимости, если иное не обусловлено изменением экономических или технических условий функционирования Платформы.

5.7. В случае неоплаты продления Исполнитель вправе ограничить либо прекратить доступ Пользователя к Контенту без возврата ранее уплаченных денежных средств.

6. ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

6.1. Услуги считаются оказанными надлежащим образом и в полном объёме с момента предоставления Пользователю доступа к соответствующему Контенту.

6.2. Фактическое использование либо неиспользование Контента Пользователем не влияет на факт оказания Услуг.

6.3. Срок доступа к Контенту составляет 12 (двенадцать) месяцев с момента предоставления доступа, если иной срок прямо и однозначно не указан на Платформе «UstaBim» для конкретного продукта.

6.4. Пользователь соглашается с тем, что функционирование Платформы «UstaBim» зависит от экономических, финансовых, технических и организационных факторов, включая расходы на хостинг, хранение данных, сопровождение и поддержку Контента.

6.5. Исполнитель не гарантирует неизменность состава, структуры, объёма либо актуальности Контента в течение срока предоставления доступа.

7. ВОЗВРАТ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

- 7.1. Возврат денежных средств возможен исключительно в случае непредоставления Пользователю доступа к Контенту по вине Исполнителя.
- 7.2. Возврат денежных средств по основаниям, связанным с субъективной оценкой качества, полезности, сложности, содержания Контента либо несоответствием ожиданиям Пользователя, не осуществляется.
- 7.3. В случае предоставления доступа к Контенту Услуги считаются оказанными, и возврат денежных средств не производится.
- 7.4. В случае возникновения у Исполнителя финансовых, экономических либо иных объективных обстоятельств, препятствующих дальнейшему оказанию Услуг, Исполнитель вправе приостановить либо прекратить предоставление доступа к Контенту полностью или частично.
- 7.5. Прекращение либо приостановка предоставления доступа по указанным основаниям не считается ненадлежащим оказанием Услуг при условии, что Пользователю был предоставлен доступ к Контенту в течение оплаченного периода.
- 7.6. В случае прекращения доступа до истечения оплаченного срока Исполнитель вправе по своему усмотрению осуществить частичный возврат денежных средств пропорционально неиспользованному периоду либо не осуществлять такой возврат.

8. ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ

- 8.1. Все исключительные права на Контент принадлежат Исполнителю либо используются им на законных основаниях.
- 8.2. Пользователю предоставляется неисключительное право использования Контента исключительно для личного некоммерческого использования.
- 8.3. Копирование, распространение, передача третьим лицам, публичное размещение либо иное использование Контента без письменного согласия Исполнителя запрещено.

9. ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

- 9.1. Услуги и Контент предоставляются по принципу «как есть».
- 9.2. Исполнитель не несёт ответственности за действия Пользователя, совершённые на основе информации, содержащейся в Контенте.
- 9.3. Исполнитель не гарантирует достижение Пользователем каких-либо результатов и не отвечает за возможные убытки, возникшие в результате использования Контента.
- 9.4. Ответственность Исполнителя в любом случае ограничивается суммой, фактически уплаченной Пользователем за соответствующие Услуги.
- 9.5. Исполнитель и авторы Контента не предоставляют программное обеспечение, лицензии либо ключи активации и не поощряют использование нелегальных копий программного обеспечения. Пользователь самостоятельно и под свою ответственность обеспечивает законность используемого программного обеспечения, включая получение лицензий, учебных или пробных (trial) версий у правообладателей либо официальных дилеров.

10. ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ

- 10.1. Принимая настоящую оферту, Пользователь даёт согласие на обработку персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности, размещённой на Платформе «UstaBim».

10.2. Политика конфиденциальности является неотъемлемой частью настоящей оферты.

11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

11.1. К настоящей оферте применяется право Кыргызской Республики.

11.2. Все споры подлежат разрешению путём переговоров, а при недостижении согласия — в судебном порядке по месту регистрации Исполнителя.

11.3. Исполнитель вправе в одностороннем порядке изменять настоящую оферту. Новая редакция вступает в силу с момента её публикации на Платформе «UstaBim».

11.4. Продолжение использования Платформы «UstaBim» после внесения изменений означает согласие Пользователя с новой редакцией оферты.

11.5. Пользователь обязуется воздерживаться от совершения действий, направленных на умышленное причинение вреда деловой репутации Исполнителя, Платформы «UstaBim», её продуктов, сервисов, сотрудников, преподавателей и партнёров, включая распространение заведомо ложной, недостоверной либо искажённой информации в сети Интернет, социальных сетях, мессенджерах, форумах и иных сторонних ресурсах.

11.6. Пользователь не вправе совершать действия, направленные на воспрепятствование законной предпринимательской деятельности Исполнителя, в том числе путём давления, шантажа, угроз, злоупотребления правами, массовых жалоб, координированных негативных публикаций либо иных форм недобросовестного воздействия.

11.7. Настоящие положения не ограничивают право Пользователя на добросовестное выражение субъективного мнения, оставление отзывов и обращение в уполномоченные государственные органы в порядке, установленном законодательством Кыргызской Республики, при условии соблюдения принципов добросовестности и достоверности.

ОсОО «УСТА ИНТЕРНЕТШНАЛ»

Кыргызская Республика

Платформа: «UstaBim»

Действует с момента публикации 09.02.2026